



P U T U S A N
Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ACHMAD ABDUL MAJID als MAMAD bin SUKIJAN;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mulyorejo 1/21 RT 4 RW 1 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **DENI ARIANTO als DENI bin Alm. BAGUS WIYADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusunawa Keputih Blok C No. 510 RT 3 RW 8 Kelurahan Keoutih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan tanggal 2 April 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2026 sampai dengan tanggal 12 Mei 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal 11 Juni 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan 28 Juni 2026;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Juli 2026 sampai dengan tanggal 26 September 2026;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 29 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 29 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ABDUL MAJID als MAMAD bin SUKIJAN dan DENI ARIANTO als DENI bin Alm. BAGUS WIYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil atau pencurian secara bersama sama dan bersekutu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Nomor: 022/LG.05/AR-003/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 beserta lampirannya
 2. 1 (satu) bundel Laporan Berita Acara ACCEPTANCE TEST PROCEDURE PT. Tellkomsel terhadap Battery Lithium Huawei

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UB23B0015522) tanggal 12 Maret 2024.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

3. 1 (satu) buah Gunting potong besi ukuran 900 mm warna hitam ;
4. 1 (satu) buah Gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam;
5. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam;
6. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oranye-hitam;
7. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
8. 1 (satu) buah tang kombinasi dengan gagang warna oranye-hitam;
9. 2 (dua) buah lakban hitam;
10. 1 (satu) buah lakban transparan;
11. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning-hitam;
12. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru-merah-putih;
13. 1 (satu) buah obeng tespen warna hijau;
14. 1 (satu) buah cutter warna cream;
15. 1 (satu) buah cutter warna kuning;
16. 1 (satu) pack isi cutter;
17. 1 (satu) unit bor impact warna hitam;
18. 3 (tiga) unit baterai bor impact;
19. 1 (satu) set kunci rak kombinasi;
20. 1 (satu) pack mata kunci bor impact;
21. 1 (satu) helm safety warna putih;
22. 1 (satu) rompi safety warna oranye;
23. 3 buah banner;
24. 1 buah karpet warna abu-abu;
25. 1 pasang plat nomor Nopol B 1632 PVJ;
26. 1 buah tas eiger warna biru;
27. 1 buah kartu ATM Xpresi BCA 6019 0050 4085 2654;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

28. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018
Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257
atas nama Ulfi Nur Anisah beserta kunci dan STNK

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZAINUL ARIFIN

29. 1 (satu) unit modul rectie / power supply merk Huawei No. Model R4850G5;
30. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 14 pro 5G warna ungu Nomor Model 24090RA29G IMEI1 861793071539769 IMEI2 86179307153977 dengan simcard yang terpasang 08997777823;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) unit handphone Oppo A38 Nomor Model CPH2579 warna hijau
IMEI1 861756065941812 IMEI2 861756065941804 dengan simcard
yagn terpasang 085232246263.

32.1 unit handphone Oppo A3s warna merah Nomor model CPH1803
IMEI1 863628042673834 IMEI2 863628042673826 dengan simcard
yang terpasang 087762791121

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan
hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor Reg. : PDM-3056/M.5.10/Eoh.2/5/2026 tanggal 18 Juni
2026 sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA I **ACHMAD ABDUL MAJID als.MAMAT bin SUKIJAN** dan Terdakwa II **DENI ARIANTO Bin Alm. BAGUS WIYADI**, pada hari
Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekitar pukul 01.40 Wib atau setidaknya pada
bulan Maret 2026 atau setidaknya dalam tahun 2026 bertempat di dalam
site tower LMG071_MantupKedungsoko2 di Dsn. Maijo RT.005 RW.002 Desa
Kedungsoko Kec.Mantup Kab.Lamongan atau setidaknya ditempat lain
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan,
berdasarkan Pasal 165 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat
Terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang Mengadili perkara
Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil
lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan
pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan atau
setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan pencurian pada malam dalam
suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang
dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, membongkar,

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu, perbuatan mana dilakukan PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Achmad Abdul Majid als.Mamat mengajak Terdakwa II Deni Arianto untuk mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei milik PT.Telkomsel yang terletak di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 di Dsn.Maijo RT.005 RW.002 Ds.Kedungsoko Kec.Mantup Kab. Lamongan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L-1075-HJ yang telah disewa oleh Terdakwa I dari Saksi Zainul Arifin dan telah diganti Nopolnya menjadi B-1632-PVJ.

Setibanya di lokasi sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I memarkirkan mobil didepan pintu pagar tower, kemudian Terdakwa I turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) gunting potong besi ukuran 900 mm warna hitam dan 1 (satu) gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam yang digunakan untuk memotong gembok atau memotong pagar besi. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam site tower dengan cara merusak pagar kawat besi menggunakan gunting pemotong besi lalu merusak gembok pintu pagar kawat besi menggunakan gunting pemotong besi sehingga pintu pagar dapat terbuka.

Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II turun dari mobil dan membawa peralatan yang sudah disiapkan didalam tas eiger warna biru, kemudian para Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam tower menuju ke rak rectie. Selanjutnya Terdakwa I merusak gembok rak rectie menggunakan gunting potong besi serta menggunakan 1 (satu) set kunci kombinasi yang sudah disiapkan, setelah rak rectie terbuka, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522, sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi dan berjaga-jaga melihat lokasi sekitar.

Setelah baterai berhasil diambil, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan membawa 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut ke dalam mobil.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada Moh. Jubbri Bin Asmani yang berada didaerah Demak Kota Surabaya bersamaan dengan 3 (tiga) baterai lainnya yang juga merupakan barang hasil curian seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Terdakwa I secara bertahap ke rekening BCA an.Achmad Abdul Majid Norek 388080663274.

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami PT. Telkomsel atas kehilangan 1 (satu) pack battery lithium Huawei dan alarm dual EAS Batt Stolen sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan para TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andri Subrata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadapkan persidangan ini selaku Saksi pelapor atas kehilangan 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei milik PT Telkomsel yang terpasang di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dusun Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang hilang karena diambil orang;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Tower Bersama Group dan berkantor di Regional Jawa Timur beralamat Jl. Opak No. 32 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dan Saksi menjabat sebagai Kordinator Makro;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Tower Bersama Group sejak sekitar tahun 2008 dan Saksi menjabat sebagai Kordinator Makro di PT Tower Bersama Group Regional Jawa Timur sejak bulan April 2025 sampai sekarang ini;
 - Bahwa yang menyewa di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dusun Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tersebut adalah PT Telkomsel dan PT XL Smart;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Makro di Tower Bersama Group Regional Jawa Timur adalah pengelolaan site, maintenance site, monitoring trouble ticket dan kordinasi dengan operator seperti Telkomsel, Indosat, XL dan mempertanggungjawabkan kepada Supervisor dan bisa langsung direct ke Manajer Regional;
- Bahwa obyek perkara yang saya laporkan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei milik PT Telkomsel yang terpasang di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dsn. Maijo RT/RW 005/002 Ds. Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang hilang karena diambil orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut saya mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekitar pukul 06.00 Wib ketika mendapatkan informasi dan laporan di grup Whatsapp;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekitar pukul 01.40 WIB di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dsn. Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa letak dari 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut berada di dalam rak rectie yang sudah terkunci gembok dan rak rectie tersebut berada di dalam area site tower LMG071_MantupKedungsoko2 yang di pagar kawat besi di sekelilingnya dan terdapat pintu pagar kawat besi yang dikunci gembok, namun tidak dilengkapi dengan CCTV dan juga tidak ada orang yang menjaga;
- Bahwa sistem pengawasan terhadap site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dsn. Maijo RT/RW 005/002 Ds. Kedungsoko Kec. Mantup Kab. Lamongan tersebut ada alarm lock. Dimana selaku monitoringnya dari pihak Telkomsel sendiri;
- Bahwa yang bertugas mengontrol, mengawasi, memonitoring, dan pemeliharaan site tower LMG071_MantupKedungsoko2 yang beralamat di Dusun. Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tersebut dari PT Telkomsel. Setahu Saksi adalah Sdr ASEP SYAEFUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut, namun setelah dilakukan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terdapat beberapa bagian yang rusak dan hilang, beberapa bagian yang rusak diantaranya pagar kawat besi yang rusak terpotong karena dipotong menggunakan tang potong besi, lalu pintu rak rectie yang rusak karena bekas dicongkel, beberapa bagian yang hilang adalah gembok pintu pagar kawat besi dan gembok rak rectie yang hilang;

- Bahwa pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT Tower Bersama Group maupun dari PT Telkomsel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pamungkas Ekoyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan persidangan ini selaku Saksi pelapor atas kehilangan 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei milik PT Telkomsel yang terpasang di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dusun Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang hilang karena diambil orang;
- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di PT Telkomsel sebagai Engineer NOP (Network Operation and Productivity) dan bertugas di Kantor PT Telkomsel Branch Lamongan alamat Jl. KH Wahid Hasyim, Bedilan, Kebungson, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Telkomsel sejak sekitar tahun 2001 serta Saksi bekerja sebagai Engineer NOP (Network Operation and Productivity) bertugas di Kantor PT Telkomsel Branch Lamongan sejak sekitar bulan September 2025 sampai sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Engineer NOP (Network Operation and Productivity) bertugas di Kantor PT Telkomsel Branch Lamongan adalah Operation dan maintance perangkat telkomsel di wilayah Branch Lamongan yang meliputi Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak telkomsel pernah kehilangan barang peralatan/ inventaris pada tower BTS di Dsn. Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa jenis barang yang hilang pada tower BTS beserta lokasinya yaitu 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522 yang terpasang di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dsn. Maijo RT/RW 005/002 Ds. Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan bukti kepemilikan perangkat tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Nomor: 022/LG.05/AR.003/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 dengan didukung Laporan Berita Acara *ACCEPTANCE TEST PROCEDURE* PT. Tellkomsel terhadap Battery Lithium Huawei (UB23B0015522) tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522 yang terpasang di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dusun Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tersebut hilang pada tanggal 11 Maret 2026 sekitar pukul 01.37 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT Telkomsel;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522 yang terpasang di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dusun Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tersebut dengan cara memotong pagar kawat yang mengelilingi site tower serta memotong gembok rak rectie serta memotong kabel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengamanan perangkat di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dusun Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menggunakan alarm perangkat dan kunci rak BTS serta kunci pagar oleh Tower Provider. Dan yang bertanggung jawab atas pengamanannya di site tower tersebut adalah Sdr ASEP SYAEFUDIN selaku NOP (Network Operation and Productivity) PT. Telkom Infra Cabang Lamongan, dimana antara PT Telkom Infra dengan PT Telkomsel sudah ada kerjasama sejak dulu;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada CCTV yang terpasang di area site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dusun Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak yang mengalami kerugian dalam perkara ini adalah Telkomsel selaku pemilik perangkat, Tower Provider selaku penyedia jasa sewa tower dan Telkom Infra selaku operasional dan maintenance perangkat Telkomsel, dengan kerugian sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zainul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja swasta dalam bidang membuka bisnis kos dan bisnis rental atau sewa mobil;
- Benar bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 tersebut milik Saksi dengan bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah STNK dan BPKB atas nama Ulfi Nur Anisah yang merupakan adik kandung dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 tersebut pada tahun 2018 (tanggal dan bulan tidak ingat) di Liek Motor Surabaya. Dimana saksi membelinya secara kredit melalui BCA Finance Surabaya seharga Rp200.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp3.100.000,- selama 60 kali angsuran atau 5 tahun dan saya membayar uang muka (DP) sebesar Rp50.000.000 dan mobil tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 tersebut dalam pembayaran mulai awal sampai lunas menggunakan uang Saksi namun memang di atas namakan Sdri ULFI NUR ANISAH agar tidak terkena pajak progresif;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAT bin SUKIJAN sejak sekitar bulan Desember 2025 di Surabaya ketika menyewa mobil Saksi, Sedangkan dengan Terdakwa DENI ARIANTO bin alm. BAGUS WIYADI Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAT bin SUKIJAN menyewa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 tersebut dari Saksi sekitar bulan Januari 2026 dengan sistem sewa harian, namun biasanya Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAT bin SUKIJAN menyewa kendaraan tersebut selama 1 mingguan dan kembali cuman beberapa hari saja sudah disewa lagi;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAT bin SUKIJAN menyewa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 tersebut dari Saksi pada awal bulan Maret 2026, dan saat itu dia datang langsung ke rumah untuk menyewa mobil, dan sampai sekarang biaya sewa mobil tersebut belum dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAT bin SUKIJAN menyewa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 dari Saksi seharga Rp200.000,- per harinya;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAT bin SUKIJAN menyewa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 mengatakan kepada Saksi adalah digunakan untuk kegiatan operasional pekerjaannya di Telkomsel dan biaya sewanya dibayar oleh bosnya;
- Bahwa ketika Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAT bin SUKIJAN menyewa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 tersebut dari Saksi, lalu Saksi menyerahkan kunci dan STNK kendaraannya kepada Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAT bin SUKIJAN. Untuk bukti sewa maupun jaminan tidak ada karena beliau tetangga Saksi;
- Bahwa terhadap BPKB dari 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 tersebut ada pada Saksi;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ASEP SYAEFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Saksi sebagai saksi NOP (Network Operation and Productivity) PT. Telkom Infra Cabang Lamongan atas adanya tindak pidana pencurian terhadap 1 Pack Battry Lithium Huawei, No. UB23B0015522, Nama Site LMG071_MantupKedungsoko2 yang terjadi di wilayah teritorial Saksi yaitu Gresik, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi adalah sebagai NOP (Network Operation and Productivity) PT. Telkom Infra Cab. Lamongan yakni yang merupakan mitra dari kantor Telkomsel yang berada di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.175, Klampis Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi sebagai NOP (Network Operation and Productivity) PT. Telkom Infra Cabang Lamongan alamat Plaza Telkom Lamongan Jl. Ki Samidi Mangun Sarkoro, Desa Jetis, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai NOP (Network Operation and Productivity) PT. Telkom Infra Cabang Lamongan bertanggung jawab kepada kantor Telkomsel Pusat untuk :
- Bahwa untuk menjaga dan memelihara perangkat Telkomsel : Antena, Rak BTS (pemancar signal), Rak Rectie (merubah arus AC ke arus DC), Baterai tower (sebagai backup time, jika ada pemadaman BTS tidak langsung down);
- Bahwa untuk dapatnya memasuki area site / tower wilayah teritorial Saksi terlebih dahulu izin ke pemilik tower atau PT. Tower Bersama Grup, setelah mendapatkan izin kami mendapatkan padlock kode untuk membuka gembok site / tower;
- Bahwa ada mitra lain yang dapat mengakses ke lokasi site / tower tersebut melalui prosedur atau izin tertentu;
- Bawha sepengetahuan Saksi ada yang ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan lokasi site yaitu dari warga sekitar lokasi, namun untuk CCTV hanya sebagian dan masih dalam peroses pemerataan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka maintenance yaitu dilaksanakan selama 6 bulan sekali, tetapi kalau dalam rangka troubleshooting bisa kami lakukan sewaktu-waktu ada kendala;
- Bahwa sesuai sistem ticketing kita tercatat melakukan kunjungan ke site / tower dipastikan dalam kondisi aman lengkap dan normal yaitu :
 - Pada tanggal 18 November 2025 GSK433_BALONGPANGGANGTENGGOR : Trobleshooting;
 - Pada tanggal 3 Januari 2026 GSK048_TAMBAKREJO GRESIK : Trobleshooting;
 - Pada tanggal 17 Januari 2026 LMG071_MANTUPKEDUNGSOKO2 : Maintenance
- Bahwa sistem pengawasan site / tower yang terletak di Telkom Margoyoso Surabaya memberikan informasi alarem pencurian baterai di site / tower :
 - LMG071_MANTUPKEDUNGSOKO2, pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 01.40 Wib.
 - GSK433_BALONGPANGGANGTENGGOR GRESIK, pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 02.33 Wib.
 - GSK048_TAMBAKREJO GRESIK, pada tanggal 10 Maret 2026 pukul 07.04 Wib
- Bahwa letak site / tower LMG071_MANTUPKEDUNGSOKO2 berada di alamat Dsn. Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan hanya terpasang 1 Pack Battry Lithium Huawei;
- Bahwa pada saat itu pintu gerbang tower sudah dalam kondisi terbuka, pintu Rak Rectie terbuka ada bekas congkelan, gembok hilang, kondisi barang didalam rak hilang yaitu 1 Pack Battry Lithium Huawei dan alarm dual EAS Batt Stolen di potong;
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan pengecekan ditemukan robekan pada pagar BRC yaitu pagar utama depan sebelah tengah dan di pagar sebelah timur terdapat robekan dengan tinggi 1 m, lebar 30 cm
- Bahwa dengan adanya sistem pengawasan site / tower yang terletak di Telkom Margoyoso Surabaya memberikan informasi alarm pencurian baterai di site / tower LMG071_MANTUPKEDUNGSOKO2, pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 01.40 Wib
Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah karena Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei milik PT Telkomsel yang terpasang di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 alamat Dusun Maijo RT/RW 005/002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 telah bersepakat untuk melakukan pencurian dengan lokasi target di tower mantup Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa I ACHMAD ABDUL MAJID menunggu Terdakwa II DENI ARIANTO di jalan Mulyorejo Utara Gang 3 No. 18 Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan setelah bertemu mereka berangkat menuju Kabupaten Lamongan dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L1075HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 yang disewa melalui saksi ZAINUL AIRIFIN;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tiba dilokasi dalam Tower BTS Jalan Maijo RT 05 RW 02 Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan melihat situasi tidak memungkinkan untuk mengambil baterai tower kemudian para Terdakwa pergi menuju tower mengganti Kabupaten Gresik dan berhasil mengambil 1 (satu) unit baterai tower dan 1 (satu) unit modul power supply lalu barang tersebut dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB para terdakwa kembali menuju tower mantup Kabupaten Lamongan dan setibanya para terdakwa di dalam Tower BTS Jalan Maijo RT 05 RW 02 Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan pada pukul 01.30 WIB. Sesampainya disana mobil rental Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L1075HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 yang disewa melalui saksi ZAINUL AIRIFIN di parkir depan pintu pagar tower, lalu Terdakwa I ACHMAD ABDUL MAJID turun dari mobil sambil membawa 1 gunting potong besi ukuran 900mm warna hitam dan 1 gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam yang biasanya digunakan untuk memotong gembok atau memotong pagar besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ACHMAD ABDUL MAJID berhasil membuka pintu pagar besi lalu Terdakwa I ACHMAD ABDUL MAJID menyuruh Terdakwa II DENI ARIANTO untuk turun dari mobil dan membawa peralatan yang sudah disiapkan didalam tas eiger warna biru;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama masuk kedalam tower menuju ke rak tower, lalu Terdakwa ACHMAD ABDUL MAJID megambil unit baterai dan unit modul sedangkan Terdakwa II DENI ARIANTO bertugas untuk mengawasi dan berjaga-jaga melihat lokasi sekitar. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa pergi menuju tower didaerah Balongpanggang Kabupaten Gresik dan berhasil mengambil 2 (dua) baterai tower dan 1 (satu) modul power supply tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik tower;
 - Bahwa setelah itu sekitar pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa pergi menemui Sdr.MOH. JUBBRI bin Alm. ASMALI yang berada didaerah Demak Kota Surabaya untuk menjual 4 (empat) unit baterai tower dan 4 (empat) unit modul power supply tersebut dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I ACHMAD ABDUL MAJID telah melakukan pencurian baterai tower dan modul power supply sejak tahun 2024 dengan cara berganti-ganti rekan pencuriannya dan Terdakwa I ACHMAD ABDUL MAJID pernah bekerja sebagai teknisi telekomunikasi/tower BTS di vendor PT XSOONPOH;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Nomor: 022/LG.05/AR-003/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 beserta lampirannya
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Berita Acara ACCEPTANCE TEST PROCEDURE PT. Tellkomsel terhadap Battery Lithium Huawei (UB23B0015522) tanggal 12 Maret 2024.
- 3) 1 (satu) buah Gunting potong besi ukuran 900 mm warna hitam ;
- 4) 1 (satu) buah Gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam;
- 5) 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oranye-hitam;
- 7) 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 8) 1 (satu) buah tang kombinasi dengan gagang warna oranye-hitam;
- 9) 2 (dua) buah lakban hitam;
- 10) 1 (satu) buah lakban transparan;
- 11) 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning-hitam;
- 12) 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru-merah-putih;
- 13) 1 (satu) buah obeng tespen warna hijau;
- 14) 1 (satu) buah cutter warna cream;
- 15) 1 (satu) buah cutter warna kuning;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) pack isi cutter;
- 17) 1 (satu) unit bor impact warna hitam;
- 18) 3 (tiga) unit baterai bor impact;
- 19) 1 (satu) set kunci rak kombinasi;
- 20) 1 (satu) pack mata kunci bor impact;
- 21) 1 (satu) helm safety warna putih;
- 22) 1 (satu) rompi safety warna oranye;
- 23) 1 (satu) unit modul rectie / power supply merk Huawei No. Model R4850G5;
- 24) 1 (satu) unit handphone Redmi Note 14 pro 5G warna ungu Nomor Model 24090RA29G IMEI1 861793071539769 IMEI2 86179307153977 dengan simcard yang terpasang 08997777823;
- 25) 1 (satu) unit handphone Oppo A38 Nomor Model CPH2579 warna hijau IMEI1 861756065941812 IMEI2 861756065941804 dengan simcard yagn terpasang 085232246263.
- 26) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 atas nama Ulfi Nur Anisah beserta kunci dan STNK
- 27) 3 buah banner;
- 28) 1 buah karpet warna abu-abu;
- 29) 1 pasang plat nomor Nopol B 1632 PVJ;
- 30) 1 buah tas eiger warna biru;
- 31) 1 buah kartu ATM Xpresi BCA 6019 0050 4085 2654;
- 32) 1 unit handphone Oppo A3s warna merah Nomor model CPH1803 IMEI1 863628042673834 IMEI2 863628042673826 dengan simcard yang terpasang 087762791121

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat mengajak Terdakwa II Deni Arianto untuk mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei milik PT.Telkomsel yang terletak di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 di Dusun Maijo RT.005 RW.002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Nopol L-1075-HJ yang telah disewa oleh Terdakwa I dari Saksi Zainul Arifin dan Terdakwa I telah mengganti Nopolnya menjadi B-1632-PVJ.

- Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I memarkirkan mobil didepan pintu pagar tower, kemudian Terdakwa I turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) gunting potong besi ukuran 900 mm warna hitam dan 1 (satu) gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam yang digunakan untuk memotong gembok atau memotong pagar besi. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam site tower dengan cara merusak pagar kawat besi menggunakan gunting pemotong besi lalu merusak gembok pintu pagar kawat besi menggunakan gunting pemotong besi sehingga pintu pagar dapat terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II turun dari mobil dan membawa peralatan yang sudah disiapkan didalam tas eiger warna biru, kemudian para Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam tower menuju ke rak rectie. Selanjutnya Terdakwa I merusak gembok rak rectie menggunakan gunting potong besi serta menggunakan 1 (satu) set kunci kombinasi yang sudah disiapkan, setelah rak rectie terbuka, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522, sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi dan berjaga-jaga melihat lokasi sekitar;
- Bahwa setelah baterai berhasil diambil, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan membawa 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada Moh. Jubbri Bin Asmani yang berada didaerah Demak Kota Surabaya bersamaan dengan 3 (tiga) baterai lainnya yang juga merupakan barang hasil curian seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Terdakwa I secara bertahap ke rekening BCA an.Achmad Abdul Majid Norek 388080663274;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel atas kehilangan 1 (satu) pack battery lithium Huawei dan alarm dual EAS Batt Stolen adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I pada hari pada Hari Jum'at tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 04.30 Wib di jalan raya Jl. Jawa Kecamatan Buduran

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo telah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah yang beralamat di Rusunawa Keputih Blok C No. 410 RT 003 RW 008 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f, huruf g Undang-undang No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, membongkar, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
3. Secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa kata setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam dipersidangan telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama **ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAD bin SUKIJAN dan DENI ARIANTO alias DENI bin Alm. BAGUS WIYADI**, yang mana kesemuanya telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto visual dalam berkas perkara, keterangan Saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subyek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, membongkar, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang yang awalnya tidak berada dalam penguasaan pelaku menjadi ke dalam penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun tidak memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” menurut Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan “mengambil” lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum”. Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung unsur alternatif jika salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terpenuhi maka seluruh unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa bermula saat Terdaakwa telah bersepakat untuk mengambil barang yang dapat dijual dan mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan mengajak Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi untuk mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei milik

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Telkomsel yang terletak di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 di Dusun Maijo RT.005 RW.002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan mengajak Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L-1075-HJ yang telah disewa oleh Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan dari Saksi Zainul Arifin dan Terdakwa I terlebih dahulu telah mengganti Nopolnya menjadi B-1632-PVJ;

Menimbang bahwa setibanya di lokasi yang terletak di site tower LMG071_MantupKedungsoko2 di Dusun Maijo RT.005 RW.002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan memarkirkan mobil didepan pintu pagar tower, kemudian Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) gunting potong besi ukuran 900 mm warna hitam dan 1 (satu) gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam yang digunakan untuk memotong gembok atau memotong pagar besi. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan masuk ke dalam site tower dengan cara merusak pagar kawat besi menggunakan gunting pemotong besi lalu merusak gembok pintu pagar kawat besi menggunakan gunting pemotong besi sehingga pintu pagar dapat terbuka;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan menyuruh Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi turun dari mobil dan membawa peralatan yang sudah disiapkan didalam tas eiger warna biru, kemudian Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan dan Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi bersama-sama masuk ke dalam tower menuju ke rak rectie. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan merusak gembok rak rectie menggunakan gunting potong besi serta menggunakan 1 (satu) set kunci kombinasi yang sudah disiapkan, setelah rak rectie terbuka, Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522, sedangkan Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi bertugas mengawasi dan berjaga-jaga melihat lokasi sekitar, dan setelah baterai berhasil diambil, selanjutnya Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan memanggil Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi dan membawa 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut ke dalam mobil;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada Sdr. Moh. Jubbri Bin Asmani yang berada di daerah Demak Kota Surabaya bersamaan dengan 3 (tiga) baterai lainnya yang juga merupakan barang hasil curian yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan dengan harga keseluruhannya adalah seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan secara bertahap ke rekening BCA an.Achmad Abdul Majid Norek 388080663274;

Menimbang bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan bagi dengan Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi, untuk Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan dan Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi, kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel atas kehilangan 1 (satu) pack battery lithium Huawei dan alarm dual EAS Batt Stolen adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan ditangkap pada hari pada Hari Jum'at tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 04.30 Wib di jalan raya Jl. Jawa Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah yang beralamat di Rusunawa Keputih Blok C No. 410 RT 003 RW 008 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, karena telah mengambil 1 (satu) pack battery lithium Huawei dan alarm dual EAS Batt Stolen milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dan kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa bahwa dengan demikian unsur kedua telah pula terpenuhi.

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L-1075-HJ yang telah disewa oleh Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan dari Saksi Zainul Arifin dan Terdakwa I terlebih dahulu telah mengganti Nopolnya menjadi B-1632-PVJ telah bersepakat untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) pack battery lithium Huawei dan alarm dual EAS Batt Stolen, kemudian para Terdakwa menuju ke site tower LMG071_MantupKedungsoko2 di Dusun Maijo RT.005 RW.002 Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan memarkirkan mobil didepan pintu pagar tower, kemudian Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) gunting potong besi ukuran 900 mm warna hitam dan 1 (satu) gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam yang digunakan untuk memotong gembok atau memotong pagar besi. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan masuk ke dalam site tower dengan cara merusak pagar kawat besi menggunakan gunting pemotong besi lalu merusak gembok pintu pagar kawat besi menggunakan gunting pemotong besi sehingga pintu pagar dapat terbuka;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan menyuruh Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi turun dari mobil dan membawa peralatan yang sudah disiapkan didalam tas eiger warna biru, kemudian Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan dan Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi bersama-sama masuk ke dalam tower menuju ke rak rectie. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan merusak gembok rak rectie menggunakan gunting potong besi serta menggunakan 1 (satu) set kunci kombinasi yang sudah disiapkan, setelah rak rectie terbuka, Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522, sedangkan Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi bertugas mengawasi dan berjaga-jaga melihat lokasi sekitar, dan setelah baterai berhasil diambil, selanjutnya Terdakwa I Achmad Abdul Majid alias Mamat bin Sukijan memanggil Terdakwa II Deni Arianto alias Deni bin Bagus Wiyadi dan membawa 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei tersebut untuk masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya bahwa mereka Para Terdakwa secara bersama-sama dan memiliki peran masing-masing dalam mengambil 1 (satu) unit Battery Lithium Huawei No. Seri UB23B0015522 milik PT. Telkomsel tersebut, dengan demikian Secara bersama-sama dan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf f, huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Nomor: 022/LG.05/AR-003/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 beserta lampirannya, dan 1 (satu) bundel Laporan Berita Acara ACCEPTANCE TEST PROCEDURE PT. Telkomsel terhadap Battery Lithium Huawei (UB23B0015522) tanggal 12 Maret 2024, yang sejak awal telah terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Gunting potong besi ukuran 900 mm warna hitam, 1 (satu) buah Gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oranye-hitam, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah tang kombinasi dengan gagang warna oranye-hitam, 2 (dua) buah lakban hitam, 1 (satu) buah lakban transparan, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning-hitam, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru-merah-putih, 1 (satu) buah obeng tespen warna hijau, 1 (satu) buah cutter warna cream, 1 (satu) buah cutter warna kuning, 1 (satu) pack isi cutter, 1 (satu) unit bor impact warna hitam, 3 (tiga) unit baterai bor impact, 1 (satu) set kunci rak kombinasi, 1 (satu) pack mata kunci bor impact, 1 (satu) helm safety warna putih, 1 (satu) rompi safety warna oranye, 3 buah banner, 1 buah karpet warna abu-abu, 1 pasang plat nomor Nopol B 1632 PVJ, 1 buah tas eiger warna biru dan 1 buah kartu ATM Xpresi BCA 6019 0050 4085 2654, merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 atas nama Ulfi Nur Anisah beserta kunci dan STNK, dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi Zainul Arifin, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Zainul Arifin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit modul rectie / power supply merk Huawei No. Model R4850G5, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 14 pro 5G warna ungu Nomor Model 24090RA29G IMEI1 861793071539769 IMEI2 86179307153977 dengan simcard yang terpasang 08997777823, 1 (satu) unit handphone Oppo A38 Nomor Model CPH2579 warna hijau IMEI1 861756065941812 IMEI2 861756065941804 dengan simcard yang terpasang 085232246263, 1 unit handphone Oppo A3s warna merah Nomor model CPH1803 IMEI1 863628042673834 IMEI2 863628042673826 dengan simcard yang terpasang 087762791121, merupakan hasil kejahatan dan atau sarana untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf f, huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ACHMAD ABDUL MAJID alias MAMAD bin SUKIJAN** dan Terdakwa II **DENI ARIANTO alias DENI bin Alm. BAGUS WIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Nomor: 022/LG.05/AR-003/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 beserta lampirannya
 - 1 (satu) bundel Laporan Berita Acara ACCEPTANCE TEST PROCEDURE PT. Tellkomsel terhadap Battery Lithium Huawei (UB23B0015522) tanggal 12 Maret 2024.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah Gunting potong besi ukuran 900 mm warna hitam ;
- 1 (satu) buah Gunting potong besi ukuran 450 mm warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oranye-hitam;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah tang kombinasi dengan gagang warna oranye-hitam;
- 2 (dua) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah lakban transparan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning-hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru-merah-putih;
- 1 (satu) buah obeng tespen warna hijau;
- 1 (satu) buah cutter warna cream;
- 1 (satu) buah cutter warna kuning;
- 1 (satu) pack isi cutter;
- 1 (satu) unit bor impact warna hitam;
- 3 (tiga) unit baterai bor impact;
- 1 (satu) set kunci rak kombinasi;
- 1 (satu) pack mata kunci bor impact;
- 1 (satu) helm safety warna putih;
- 1 (satu) rompi safety warna oranye;
- 3 buah banner;
- 1 buah karpet warna abu-abu;
- 1 pasang plat nomor Nopol B 1632 PVJ;
- 1 buah tas eiger warna biru;
- 1 buah kartu ATM Xpresi BCA 6019 0050 4085 2654;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2018 Nopol L 1075 HJ Noka MHKM5EA2JJK058797 Nosin 1NRF472257 atas nama Ulfi Nur Anisah beserta kunci dan STNK

Dikembalikan Kepada Saksi Zainul Arifin

- 1 (satu) unit modul rectie / power supply merk Huawei No. Model R4850G5;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 14 pro 5G warna ungu Nomor Model 24090RA29G IMEI1 861793071539769 IMEI2 86179307153977 dengan simcard yang terpasang 08997777823;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A38 Nomor Model CPH2579 warna hijau IMEI1 861756065941812 IMEI2 861756065941804 dengan simcard yagn terpasang 085232246263.
- 1 unit handphone Oppo A3s warna merah Nomor model CPH1803 IMEI1 863628042673834 IMEI2 863628042673826 dengan simcard yang terpasang 087762791121

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, oleh kami : Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.hum., dan Ristanti Rahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rakhmawati Utami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Ttd

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Safruddin, S.H., M.H.